

第7章 罪数

刑法
No186

H18-12

(配点: 3)

月	日
月	日

次のアからオまでの各事例の甲の罪責について、判例の立場に従って()内から適切な語句を選んだ場合、その組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 甲は、乙から金員を恐喝しようとして、乙に暴行を加えて監禁し、暴行により畏怖している乙を脅迫して金員を交付させた。甲には、監禁罪と恐喝罪が成立し、(a. 両罪は牽連犯である・b. 両罪は併合罪である)。
- イ. 甲は、無免許で普通乗用自動車を運転中、前方不注意の過失により歩行者乙に傷害を負わせる事故を起こした。甲には、道路交通法の無免許運転の罪と業務上過失傷害罪が成立し、(c. 両罪は併合罪である・d. 両罪は観念的競合である)。
- ウ. 甲は、乙の住居に放火してその建物を全焼させたが、さらに、隣接する丙の住居にも燃え移らせてその建物を半焼させた。甲には、(e. 2個の现住建造物等放火罪が成立し、両罪は併合罪である・f. 1個の现住建造物等放火罪が成立する)。
- エ. 甲は、通り掛かった乙と丙のうちの乙と肩が触れたことから口論になり、憤激のあまり、その腹部を足で蹴った。この様子を見た丙が文句を言ったので、甲は丙にも憤激し、その顔をこぶしで殴って傷害を負わせた。甲には、乙に対する暴行罪と丙に対する傷害罪が成立し、(g. 両罪は併合罪である・h. 両罪は包括一罪である)。
- オ. 甲は、一緒にいた乙と丙を同時に殺害する目的で、両名に向けて爆弾1個を投げ付けて爆発させ、両名を死亡させた。甲には、乙に対する殺人罪と丙に対する同罪が成立し、(i. 両罪は観念的競合である・j. 両罪は併合罪である)。

1. a c f h i 2. a d f g j 3. b c e g i 4. b c f g i
5. b d e h j

No186	罪 数	正答率
H18-12	正 解 4	83%

ア b

最判平17.4.14(百選I103事件)は、被害者を監禁して金品を喝取する際、被害者に加えた暴行により傷害を負わせたうえ、これらの暴行などで畏怖した被害者をさらに脅迫し、現金や自動車を喝取した事案において、監禁が恐喝の手段となった場合にも、通常、両罪は手段・結果の関係にあるものとはいえないから、牽連犯(54条1項後段)にはならず、監禁致傷罪と恐喝罪は併合罪(45条)となる旨判示した。よって、本記述では、甲に成立した監禁罪と恐喝罪は、併合罪の関係に立つ。

イ c

観念的競合とは、1個の行為が数個の罪名に触れる場合を指すと解されるところ(54条1項前段)、最大判昭49.5.29(百選I104事件)は、1個の行為の意義に関して、「法的評価をはなれ構成要件の観点から捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上一個のものとの評価を受ける場合」という基準を示した。そして、無免許運転と業務上過失致死傷罪の実行行為とは、社会的見解上1個の行為とは評価することができない以上、両者は観念的競合の関係には立たず、併合罪の関係に立つ(45条)。この点、最決昭33.3.17も、無免許運転中における追越しの際に発生した業務上過失致死傷について、両罪は併合罪の関係に立つとした。なお、これに対して、無免許運転と酒酔い運転は、社会的見解上1個の行為と評価でき、観念的競合の関係に立つとされている(最大判昭49.5.29)。

ウ f

1個の行為から生じた数個の結果が同一の構成要件内にある場合、侵害された法益の個数が実質的に見て1個といえる場合には、包括一罪となる。ここで、現住建造物等放火罪(108条)は公共危険犯であり、その保護法益は公衆の生命・身体・財産の安全であると解されているところ、1個の放火行為で2個の現住建造物を焼損した場合には、実質的に1個の公共の危険を生ぜしめたにすぎないから、1個の現住建造物等放火罪が成立するのみである。この点、大判大2.3.7も同様の見解に立つ。よって、本記述では、甲が乙の住居に放火してその建物を全焼させた後、さらに隣接する丙の住居にも燃え移らせて半焼させた場合には、1個の現住建造物等放火罪が成立する。

エ g

包括一罪となるためには、複数の被侵害法益が実質的に1個のものと評価できることが必要である。そして、傷害罪(204条)の保護法益は人の身体の安全であると解されているところ、異なる被害者に傷害の結果を発生させた場合には、被害者それぞれの身体の安全という法益を侵害したといえる以上、両法益を実質的に1個のものと評価することはできないから、複数の傷害罪が成立し、両罪は包括一罪にはならない。よって、本記述では、甲が乙の腹部を足で蹴った後、丙の顔面をこぶしで殴って傷害を負わせた場合には、乙・丙それぞれに対して傷害罪が成立し、両罪は併合罪の関係に立つ(45条)。

オ i

1個の行為が複数の罪名に触れる場合には、観念的競合として、科刑上一罪として扱われる(54条1項前段)。よって、本記述では、甲が爆弾1個を乙・丙に向けて投げ付けて爆発させるという1個の行為で、両名を死亡させていることから、乙・丙それぞれに対して殺人罪が成立するが、両罪は1個の行為によるものとして観念的競合の関係に立つ。